

ตามมติเดิม เมื่อปรากฏว่าข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัวปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น มิได้กำหนดให้สามารถประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัวเพียง ๑ ปีการศึกษา เพื่อให้จบการศึกษาหลายชั้นปีหรือให้จบข้ามปีขึ้นไปมากกว่า ๑ ชั้น แต่อย่างใด มติของคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประเมินผลการศึกษาของเด็กชาย ล. เพียง ๑ ปีการศึกษา และให้จบข้ามชั้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้ามไปให้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีจะสามารถเลื่อนชั้นหรือตัดสิ้นผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และต้องเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีหนังสืออีกฉบับแจ้งผู้ฟ้องคดีอีกครั้งว่า ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กชาย ล. จะอยู่ในการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการตามแนวทางอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกรณีที่มีความสามารถดีเลิศ และมีความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นที่จะเลื่อนโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบและเป็นการดำเนินการในทางที่เป็นคุณแก่เด็กชาย ล. ในอันที่จะได้รับการเลื่อนชั้นการศึกษาให้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์หลายประการที่ทำให้ระยะเวลาไม่อยู่ในกรอบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ประกอบกับเมื่อวินิจฉัยแล้วว่า มติของคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประเมินผลการศึกษาของเด็กชาย ล. เพียง ๑ ปีการศึกษา และให้จบข้ามชั้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้ามไปให้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดีหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐/๒๕๖๕)

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การฟื้นฟูสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษา ๖ ปี ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคจิตเภท ประเภทหวาดระแวง (Schizophrenia paranoid type) และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย การที่คณะแพทยศาสตร์ได้ให้การรักษาและเฝ้าระวังฟื้นฟูอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้โอกาสนักศึกษาในการกลับเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้ โดยคณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษามิมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพักการเรียนเพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ฟ้องคดี ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกลับเข้าศึกษาต่อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการเป็นแพทย์ (Professionalism) แต่เมื่อปรากฏผลการประเมินว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การที่คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ได้มีมติยืนยันว่าปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีด้วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) น่าจะเป็นอุปสรรคและอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต จึงสมควรให้ยุติการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยให้มีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ และสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีฟื้นฟูสภาพจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรองรับได้ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรการศึกษา ๖ ปี โดยเริ่มเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี เริ่มมีอาการหลับบ่อย ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน จึงเข้ารับการตรวจรักษากับนายแพทย์ พ. จิตแพทย์ ที่หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านจิตเวช ซึ่งได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ให้รักษา ด้วยการกินยาควบคุมอารมณ์ และแนะนำให้ปรับพฤติกรรมและความประพฤติ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอม กลับไปรับการรักษาอีก ต่อมา ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดียังคงมีปัญหาเรื่องพฤติกรรม และบุคลิกภาพ ผลการเรียนตกต่ำ สอบไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานในหลายวิชา อาจารย์จากภาควิชา อายุรศาสตร์ได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงเปลี่ยนไปรับการรักษา กับแพทย์หญิง ส. ซึ่งให้การรักษาเบื้องต้นโดยใช้วิธีการพูดคุยแนะนำการควบคุมอารมณ์และปรับ พฤติกรรม พร้อมทั้งให้ยารักษาอาการโรคสมาธิสั้นด้วยการใช้ยาชนิดฉีดและชนิดกินเพื่อควบคุม อารมณ์ หลังจากนั้น ขณะผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๖ แพทย์ที่ทำการประเมินผู้ฟ้องคดีในขณะ ขึ้นปฏิบัติงานทางคลินิกที่ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชากุมารเวชศาสตร์มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มีปัญหาเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ มีบุคลิกภาพแตกต่างจากคนทั่วไป ขาดความยับยั้ง ชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ บางครั้งไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยขณะอยู่เวรที่หอผู้ป่วย ผู้ฟ้องคดี ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติงานตามที่แพทย์ประจำบ้านมอบหมาย และได้ต่อว่าแพทย์ประจำบ้านด้วยถ้อยคำ รุนแรงเสียงดัง ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิตได้รายงานความประพฤติ ดังกล่าวต่อหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดปกติในการปฏิบัติงาน ในบทบาทนักศึกษาแพทย์หลายประการ ประกอบกับผลการทดสอบทางจิตวิทยาพบว่าผู้ฟ้องคดี มีแนวโน้มของการรับรู้ความจริงไม่เหมาะสม มักใช้เหตุผลของตนเอง และขาดการควบคุมอารมณ์ คณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์ผู้ทำการรักษาได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีป่วย เป็นโรคจิตเภท ประเภทหวาดระแวง (Schizophrenia paranoid type) และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีพักการเรียนเป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อทำการรักษา อย่างต่อเนื่อง กรณีจึงเห็นได้ว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาและเยียวยาฟื้นฟูอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีศึกษาในชั้นปีที่ ๓ และได้เข้าไปปรึกษาจิตแพทย์ในหน่วยบริการให้คำปรึกษา จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการกลับเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้



โดยคณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษาได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีพักการเรียนเพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากนั้น จะทำการประเมินความพร้อมในการกลับเข้าศึกษาอีกครั้ง รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาการฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกลับเข้าศึกษาต่อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษามาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการเป็นแพทย์ (Professionalism) กล่าวคือ การปฏิบัติงานในภาควิชาใดวิชาหนึ่งจะมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีต้องไม่ได้รับผลการประเมินในช่องควรปรับปรุงหรือในช่องประเมินน้อย ตั้งแต่ ๕ ข้อ ขึ้นไป จากการประเมินทั้งหมด ๑๔ ข้อ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเงื่อนไขดังกล่าว เห็นได้ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์และพิจารณาถึงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ โดยรอบด้านและเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การที่คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติยืนยันว่าปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีด้วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) น่าจะเป็นอุปสรรคและอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต จึงสมควรให้ยุติการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยให้มีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๓ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีฟื้นฟูสภาพจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๑/๒๕๖๕)

๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา

เมื่อชมรมเทควันโดเปิดการเรียนการสอนโดยมีการเรียกเก็บค่าเรียนเป็นรายเดือน มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้สอนตามหลักสูตร อีกทั้ง ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสำเร็จการศึกษา ประกอบกับได้มีการขยายสาขาอีกหลายสาขาในเวลาต่อมา อันถือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไร จึงมีลักษณะเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการตรวจสอบและควบคุมดูแลของศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อชมรม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ดังกล่าวยังไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ย่อมเป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัดที่จะออกคำสั่งให้ชมรมดังกล่าวดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบได้ตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดก็มีอำนาจดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่บัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืนจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับโทษ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนเทควันโด ได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมเทควันโดนครสวรรค์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแล้วเห็นว่ากรณีไม่อยู่ในอำนาจของตน เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีต่อศาลขอให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติ ย่อมเป็นคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับให้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อชมรมเทควันโดนครสวรรค์ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๐๑๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่กีฬาเทควันโดให้กับเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์และพัฒนากีฬาเทควันโดในระดับจังหวัดไปสู่มาตรฐานระดับชาติ โดยชมรมเทควันโดนครสวรรค์เปิดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีการเรียกเก็บค่าเรียนจากผู้เรียนเป็นรายเดือน มีการจัดการเรียนการสอนเทควันโด โดยมีผู้สอนตามหลักสูตร รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละระดับสายและสอบเลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสำเร็จการศึกษา ประกอบกับชมรมดังกล่าวได้มีการขยายสาขาภายใต้ชื่อ “ตราก่อนยิม” อีกจำนวน ๖ สาขา อันถือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไร อีกทั้ง สถานะของชมรมนั้นไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งการจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด แม้จะมีการจัดตั้งเป็นชมรมของคณะบุคคลในคราวแรก แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า การเปิดสอนเทควันโดของชมรมเทควันโดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย



และมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของชมรมเทควันโดนครสวรรค์ เพื่อกำกับติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการเรียนการสอนอันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้ารับการศึกษาศึกษาจากสถานศึกษาหรือการศึกษาในรูปแบบอื่นของเอกชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอด ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการชมรมเทควันโดนครสวรรค์ ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า หากผู้ร้องสอดฝ่าฝืนไม่ดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๖๘/๒๕๖๕)

เมื่อเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ป. มีข้อความระบุว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อไปได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา เนื่องจากเชื่อว่าหลักสูตรได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติไม่เห็นชอบการรับรองหลักสูตรและให้เพิกถอนการรับรองหลักสูตรดังกล่าวในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิตไปใช้สมัครเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษามาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และมหาวิทยาลัย ป. มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถนำคุณวุฒิไปสมัครสอบเข้ารับราชการหรือใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหน้าที่ราชการของข้าราชการ



พลเรือนตามกฎหมายของ ก.พ. ได้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ มาตรา ๓๔ (๖) (๗) และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ได้กำหนดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สกอ. จะเห็นชอบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการระบุว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อไปได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าหลักสูตรมีมาตรฐานทางด้านการศึกษาคบถ้วนสมบูรณ์ผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่กำหนด ต่อมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติไม่เห็นชอบรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและให้เพิกถอนการรับรองหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์การเพิกถอนการรับรองหลักสูตรต่อ ก.ต. แล้ว แต่ไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิตมาใช้สมัครเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศรับสมัครนักศึกษาไว้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ต. กำหนด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙/๒๕๖๖)



๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สังคม และวัฒนธรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๒๗

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

เมื่อการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แม้การเปิดเผยบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี แต่จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวได้ แต่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยหรือไม่แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลที่คณะอนุกรรมการได้ทำการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐



คดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี ตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีส่วนร่วมกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤติโลกร้อน วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้มีบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและแจ้งฐานความผิดอาญาเพิ่มเติมฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และการกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอตระพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. สำนวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน ๒. เอกสารหลักฐานประกอบสำนวนการไต่สวน และ ๓. บันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลที่คณะอนุกรรมการไต่สวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่อนุญาตให้ตรวจสอบสำนวนการสอบสวน และบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคล ส่วนเอกสารหลักฐานประกอบสำนวนนั้น ให้ผู้ฟ้องคดีระบุพยานเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารใดบ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ออรรถณัศคำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ที่ สค ๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐาน ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีการเปิดเผยชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และถ้อยคำพยานโดยสรุปของพยานบุคคลซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ทำให้พยานบุคคลเหล่านั้นไม่ปลอดภัยหรือต้องเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น จึงไม่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตาม เมื่อการไต่สวนข้อเท็จจริง



ในเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว จะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ รวมทั้งเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการปราบปรามการทุจริตในอนาคต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ นอกจากนี้ บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวมีสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหา และได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดตามที่ถูกล่ามหรือไม่ว่าแล้ว และได้มีการเปิดเผยชื่อผู้ให้ถ้อยคำให้ผู้ฟ้องคดีทราบมาก่อนแล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เพื่อใช้ปกป้องส่วนได้เสียของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎหมายให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องสอบสวนใหม่ อีกทั้ง ผู้ถูกล่ามหาที่ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาได้ตามบทบัญญัติมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับขณะนั้น ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและโปร่งใสในการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลที่คณะอนุกรรมการได้ทำการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยหรือไม่แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๘/๒๕๖๔)



เมื่อข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้พนักงานผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดสามารถ คัดค้านบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยตนได้ กรรมการผู้จัดการของธนาคารฯ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนความผิด วินัยพนักงาน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานตามที่ผู้ถูกกล่าวหาขอ นั้น ไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ภายหลังการมี คำสั่งลงโทษนั้น หากผู้ถูกลงโทษได้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว และได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ถูกลงโทษแล้วก็ได้มีผลย้อนหลัง เป็นการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ถูกลงโทษที่เคยมีคำสั่งไม่อนุญาต แต่อย่างใด

คดีนี้ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย กรณีว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มสมรรถนะองค์การด้านการบริการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และต่อมาประธาน กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีไปรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน ๕ รายการ อันเป็นเอกสารเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการ ธพว. ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหา แต่ผู้อำนวยการ ฝ่ายนิติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีขอมาเป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัยพนักงาน จึงเป็นเอกสารที่ไม่อาจ เปิดเผยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีและเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เห็นว่า ข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

วินัยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานแล้ว ให้ฝ่ายงานที่ดูแลหน่วยงานด้านวินัยส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน ผู้ถูกกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบ และข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน ถ้ากรรมการผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ... ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ จึงไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน แม้ว่าภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนความผิดวินัยตามคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วยเช่นกัน อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารตามคำขอครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่ได้มีผลย้อนหลังเป็นการเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ยกอุทธรณ์แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๗/๒๕๖๕)



เมื่อบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาที่ได้แจ้งแก่ผู้ถูกกล่าวหา นั้น มีรายละเอียด และสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจข้อกล่าวหาได้โดยชัดแจ้ง ซึ่งเพียงพอต่อการจะได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่จำเป็นต้องจัดให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำ ต่อคณะกรรมการไต่สวนอีก นอกจากนี้ เมื่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวน ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคล อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันอาจทำให้ การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้ง การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับหนังสือ แจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ กระทำการเรียกรับหรือรวบรวมเงินหรือกระทำการใด ๆ โดยข่มขืนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมอบให้ หรือหามาให้ซึ่งเงินบางส่วนของวงเงินงบประมาณที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดในทางอาญาและเป็นความผิด ทางวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงขอตรวจสอบพร้อมทั้งขอคัดสำเนาเอกสารเป็นบันทึกถ้อยคำพยานจำนวน ๓๕ ราย ที่ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัย เห็นว่า ตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น ได้บัญญัติ รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารของหน่วยราชการ โดยยกเว้น กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงาน ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาที่ได้แจ้ง แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น มีรายละเอียดและสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหาได้ โดยชัดแจ้ง ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบถึงรายละเอียดความเชื่อมโยงของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามถ้อยคำ ของพยานบุคคลทั้ง ๓๕ ราย รวมทั้งทราบพฤติการณ์การกระทำความผิดได้ ซึ่งเพียงพอต่อการที่



ผู้ฟ้องคดีจะได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องทราบถึงบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการไต่สวนอีก หรือหากผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าใจพฤติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้ย่อมขอทราบคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ ประกอบกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลอาจทำให้พยานที่เคยให้ถ้อยคำไว้แล้วเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าให้ความร่วมมือในการดำเนินการทางอาญาและทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลกระทบต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้ง บันทึกถ้อยคำดังกล่าวอาจมีการให้ข้อเท็จจริงที่เป็นการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีมาน้อยแตกต่างกันไป หรืออาจเกี่ยวพันไปถึงบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพยานเอกสาร คัดสำเนาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับถ้อยคำของพยานบุคคลตามที่ร้องขอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๘/๒๕๖๕)

๑.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข



วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อพิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และหลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีและพี่สาวร่วมบิดามารดาตามที่ ระบุไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดหลังจากวันที่พี่สาว ของผู้ฟ้องคดีเกิดเพียง ๓ เดือน อันเป็นการขัดกับหลักธรรมชาติในการตั้งครรภ์ของมนุษย์ ประกอบกับนายทะเบียนอำเภอได้อนุมัติให้แก่ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้าน จากเดิมเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุห่างกับพี่สาว ประมาณ ๒ ปี จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ จริง ดังนั้น การที่คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติให้ยึดถือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ตามที่ระบุไว้ ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) เป็นวันเดือนปีเกิดของผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของตนในทะเบียนบ้าน จากเดิมเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ หลังจากนายทะเบียนอำเภอเขาชัยสนได้สอบสวนพยานบุคคลผู้นำเชื่อถือ และผู้รู้เห็นการเกิดแล้ว จึงอนุมัติให้แก่ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ตามคำร้อง พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการเกิด จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติให้ยึดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) เป็นวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ของตนอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งมติให้ยึดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เป็นวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดี และไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง แจ้งสิทธิอุทธรณ์ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร



สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดี จากเอกสารหลักฐานตามข้อ ๙ วรรคสอง (๒)-(๕) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นสำคัญ โดยหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษาตามข้อ ๙ วรรคสอง (๒) ของระเบียบดังกล่าวปรากฏตรงกับทะเบียนบ้านที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิดของพี่น้องร่วมมารดาในกรณีที่มิพี่น้องร่วมมารดาตามข้อ ๙ วรรคสอง (๔) ของระเบียบเดียวกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรคนที่ ๕ จากพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน ๙ คน เชื่อว่านาง จ. บุตรคนที่ ๔ เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ตามที่ปรากฏในสูติบัตร เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักฐานการศึกษาปรากฏว่า นาง จ. เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่วนผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงน่าจะเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาง จ. ไม่ได้เป็นฝาแฝดกัน และนาง จ. มีศักดิ์เป็นพี่ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นไปได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ หลังนาง จ. เพียง ๓ เดือนเท่านั้น อันเป็นการขัดกับหลักธรรมชาติในการตั้งครรภ์ของมนุษย์ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาผลการสอบสวนของนายอำเภอเขาชัยสนซึ่งได้ทำการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้ข้อเท็จจริงตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ก็ทำให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุห่างกับนาง จ. ประมาณ ๒ ปี จากพยานหลักฐานดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ จริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติให้ยึดถือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) เป็นวันเดือนปีเกิดของผู้ฟ้องคดีต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างใดก็ดี เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาที่จะดำเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุราชการตามกำหนดเดิมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ จึงควรกำหนดเป็นข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๐๔/๒๕๖๖)



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรพากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

เมื่อขณะที่ผู้ขอใช้สิทธิได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ผู้ขอใช้สิทธิเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับคืนเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ขอใช้สิทธิจึงมีสิทธิได้รับคืนเงิน ภาษีสรรพสามิตเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว นับแต่วันที่ได้อื่นคำขอใช้สิทธิ แม้ผู้ขอใช้สิทธิจะครอบครองรถยนต์ตลอดมาจนถึงแก่ความตาย เป็นเวลาเพียง ๕ เดือน ๒๗ วัน ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์



เดียวกัน ที่กำหนดให้ผู้ขอใช้สิทธิจะต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะได้รับเงินคืนเมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว แต่เนื่องจากข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดข้อยกเว้นกรณีให้ผู้ขอใช้สิทธิครอบครองรถยนต์น้อยกว่า ๕ ปี ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด ดังนั้น เมื่อข้อ ๒.๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อที่ถึงแก่กรรมสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนด ๕ ปีได้โดยไม่ต้องนำเงินที่ได้รับไปคืน อันแสดงให้เห็นว่า สิทธิในการได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอใช้สิทธิ แต่เป็นสิทธิที่มีราคาและอาจถือเอาได้ สิทธิที่จะได้รับเงินคืนดังกล่าวย่อมเป็นกองมรดกของผู้ขอใช้สิทธิที่จะตกแก่ทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกองมรดกได้ครอบครองรถยนต์ต่อมาจนครบกำหนด ๑ ปี ทายาทโดยธรรมจึงมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลแทนผู้ขอใช้สิทธิ การที่กรมสรรพสามิตมีคำสั่งปฏิเสธการคืนเงินให้แก่ทายาทโดยธรรมจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ นาย พ. บิดาของผู้ฟ้องคดีได้จองรถยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น CITY ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๑,๔๙๗ ลูกบาศก์เซนติเมตร กับบริษัท ป. โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนาย พ. ได้ยื่นเอกสารขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ ต่อมา นาย พ. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมจากกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณี นาย พ. ได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนภาษีโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธการคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า นาย พ. ผู้ขอใช้สิทธิไม่ได้รับสิทธิคืนเงิน เนื่องจากเสียชีวิตก่อนครอบครองรถยนต์ครบ ๑ ปี ทำให้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับคืนเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไว้ว่า หากผู้ขอใช้สิทธิได้ทำการซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ยื่นคำขอใช้สิทธิพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินตามโครงการดังกล่าวนับแต่วันที่ยื่นคำขอ แต่สิทธิที่จะได้รับเงินคืนมีเงื่อนไขที่จะต้อง

